



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 ביוני 2026

1958

ל' בסיוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל)

(תיקון מס' 8), התשפ"ו–2026 1450

הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 8), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 2

1.

בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל),
התשפ"ד-2023¹, בסעיף 2(א), ברישאה, במקום "ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026)" יבוא
"י"ט בתשרי התשפ"ז (30 בספטמבר 2026)".

דברי הסבר

לנוכח המספר החריג של האנשים שנכלאו במסגרת
המלחמה, הממשלה התקינה את תקנות שעת חירום
(מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה
או פעולות צבאיות), התשפ"ד-2023 (להלן – התקנות),
שכן הוראות החוק לא אפשרו לתת מענה הולם להיקף
הלב"חים הכלואים. התקנות, שתוקנן שוב בהמשך, הותקנו
לנוכח הצורך הדחוף והמיידי בהארכת המועדים הקבועים
בחוק מעבר לאלה המנויים בו, הן לגבי המועדים הנוגעים
להחלטות בעניין צווי הכליאה לפי החוק והן לגבי סמכות
למנוע פגישת כלוא עם עורך דין.

בהמשך, לקראת פקיעתן של התקנות בחלוף שלושה
חודשים מהתקנתן ובשל מספר העצורים הרב שנתפסו
במהלך התמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה,
ביום ו' בטבת התשפ"ד (18 בדצמבר 2023), תוקן חוק
כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 – חוק
כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת
שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (להלן – תיקון החוק).
כחלק מתיקון החוק נקבעה הוראת שעה החלה לתקופה של
ארבעה חודשים מיום תחילתה, שקבעה שינויים זמניים
בסעיף 10א(א) לחוק, שיחולו בעקבות ההכרזה על שינויים
בתחולת החוק לפי סעיף 10א האמור (להלן – הוראת
השעה). שינויים אלה כוללים שינויים שנקבעו בתקנות,
וכן הארכה של חלק מהמועדים לפי הנסיבות הנכונות
לאותו זמן.

ביום כ"ח באדר ב' התשפ"ד (7 באפריל 2024) פורסם
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת
שעה – חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד-2024, שהאריך את
תוקף הוראת השעה עד יום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי
2024) וקיצר את משך הזמן המרבי שבמהלכו ניתן למנוע
מפגש של כלוא עם עורך דין שנקבע קודם לכן בתקנות
ובהוראת השעה.

סעיף 1 חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים,
התשס"ב-2002 (להלן – החוק), מסדיר בין השאר,
את הסמכויות החוקיות להחזקה במשמורת של לוחם בלתי
חוקי (להלן – לב"ח) וקובע את בעלי התפקידים המוסמכים
לכך ואת תקופות הכליאה המרביות טרם הבאת לב"ח
לביקורת שיפוטית בבית משפט, וכן את התקופות המרביות
להחזקת לב"ח בלא צו קבוע ומניעת מפגש עם עורך דין.
החוק כולל הוראות שונות שחלות על כליאת לב"חים בעת
שגרה, ולצד זאת הוראות מיוחדות שחלות במצבי לחימה.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פתחו
ארגוני הטרור ברצועת עזה במתקפת פתע רצחנית נגד
אזרחיה של מדינת ישראל. לנוכח מתקפה זו, ועדת השרים
לענייני ביטחון לאומי (להלן – ועדת השרים) החליטה
על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות בשל המלחמה
שנכפתה על מדינת ישראל. הודעה על החלטת ועדת
השרים נמסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום
כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).

במהלך המלחמה שהחלה בעקבות מתקפת הפתע –
עצרו כוחות הביטחון עצורים רבים שיש יסוד סביר להניח
שהם עונים להגדרת לב"ח בחוק, שלקחו חלק בפעולות
איבה כנגד מדינת ישראל או נמנו עם כוח שמבצע פעולות
איבה כאמור.

לפי סעיף 10א(א) לחוק, נתונה לממשלה הסמכות
להכריז כי המלחמה או הפעולה הצבאית מצריכה תחולה
של הוראות הפסקאות הכלולות באותו סעיף. בהתאם לכך,
ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (10 באוקטובר 2023), הכריזה
הממשלה על שינויים בהוראות החוק מכוח סמכותה
בסעיף 10א לחוק. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה
הכרזה זו ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023).
מאו, הוארך תוקפה של ההכרזה כאמור כמה פעמים, כך
שההכרזה בתוקף מאז תחילת המלחמה ועד היום ברציפות.

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 302; התשפ"ה, עמ' 336.

2. (א) תחילתו של חוק זה ביום ט"ז בתמוז התשפ"ו (1 ביולי 2026) (להלן – יום התחילה).

תחילה והוראת מעבר

(ב) ביום התחילה יראו כאילו הוארך תוקפה של ההכרזה לפי סעיף 10א לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002, שעמדה בתוקף ערב יום התחילה, עד יום י"ט בתשרי התשפ"ז (30 בספטמבר 2026), ויראו את ההכרזה האמורה כאילו ניתנה לפי הסעיף האמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 6), התשפ"ה–2025, עקב עמדת הגורמים המבצעיים בנושא, קוצרו חלק מהזמנים המרביים הנוגעים לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. בתיקון זה נקבע כי נדרש להוציא צווי כליאה קבועים בעניינם של כלואים, עד 25 ימים מיום כליאתם; כי ביקורת שיפוטית בעניינם של כלואים תיערך בפעם הראשונה בתוך 40 ימים מיום כליאתם; וכי ממונה יהיה רשאי להורות על מניעת מפגש של כלוא עם עורך דין למשך פרק זמן מרבי של עד 40 ימים. בתיקון האחרון לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 7) התשפ"ו–2026, לא נעשו שינויים מהותיים בנוסח הוראת השעה, וההסדרים הקבועים מכוחה הוארכו עד יום 30 ביוני 2026.

עתה, לנוכח המצב הביטחוני העדכני, המשך שהייתו של צה"ל בשטחים המאופיינים בחיכוך עם אויב באופן שוטף, כמו גם כמות הלב"חים הכלואים בישראל לפי החוק וכן לנוכח הצרכים המבצעיים, לא ניתן גם היום לעמוד בפרקי הזמן הקבועים בסעיף 10א לחוק בנוסחו המקורי, ועל כן נדרש להאריך את תוקפה של הוראת השעה לעניין סעיף 10א לחוק. כמו כן נדרש להאריך את תוקפה לעניין ההסדרים הנוגעים לביקורים רשמיים ולקיום דיונים בהיוועדות חזותית.

סעיף 2 התוקף של הוראת השעה הנוכחית עתיד להסתיים ביום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026). לפיכך מוצע לקבוע כי התיקון המוצע ייכנס לתוקפו ביום ט"ז בתמוז התשפ"ו (1 ביולי 2026).

לצד זאת, מוצע כי תוקפה של ההכרזה לפי סעיף 10א לחוק יוארך במסגרת תיקון זה עד יום י"ט בתשרי התשפ"ז (30 בספטמבר 2026). בשל הצרכים הביטחוניים הקיימים ובשים לב לעמדת גורמי הביטחון. יובהר כי קביעת הארכת ההכרזה בתיקון זה באה במקום ההליך המעוגן בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים למתן הכרזה לפי סעיף 10א לחוק, הכולל הכרזה של הממשלה ואישור על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הארכת ההכרזה במסגרת הליך החקיקה מקיימת את התנאים המהותיים הנדרשים בהכרזה, שכן טיוטת החוק תובא לאישור הממשלה, וכן ועדת החוץ והביטחון היא הוועדה האמונה על הדיונים בהצעת החוק.

עקב המשך הלחימה והתמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה והעלייה הנוספת במספר העצורים מכוח החוק, ביום כ"ד בתמוז התשפ"ד (30 ביולי 2024) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד–2024, שהאריך את תוקף הוראת השעה עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024) וקיצר את משך הוראת הכליאה הזמנית, את מועד הביקורת השיפוטית ואת תקופת מניעת המפגש עם עורך דין.

כמו כן, תיקון זה כלל הוספת הסדר ייעודי בנוגע לקטינים המוחזקים מכוח הוראות החוק והסדרת מוסד "מבקר רשמי" במיתקני הכליאה הצבאיים שבהם מוחזקים לב"חים, בדומה להסדר הקיים בפקודת בתי הסוהר, בשינויים ובהתאמות המחויבים.

בהמשך הוחלט על הארכה נוספת של הוראת השעה ב־4 חודשים ובהתאם לכך ביום כ"ז בחשוון התשפ"ה (28 בנובמבר 2024) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 3), התשפ"ה–2024, שהאריך את תוקף הוראת השעה עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025).

במסגרת תיקון זה נקבע כי ההסדרים הנוגעים לקיום הדיונים בעניינם של הלב"חים בדרך של היוועדות חזותית ובנוגע למוסד "המבקר הרשמי" לא יהיו מותנים בקיומה של הכרזה ממשלה לפי סעיף 10א לחוק אלא יעמדו ברשות עצמם. בתיקון האמור לא בוצע שינוי במועדים הקבועים בסעיף 10א לחוק לעניין משך הוראת הכליאה הזמנית, מועד הביקורת השיפוטית ותקופת מניעת המפגש עם עורך הדין.

לנוכח המשך הלחימה, ביום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 4), התשפ"ה–2025, שהאריך את הוראת השעה ב־4 חודשים נוספים, עד יום ו' באב התשפ"ה (31 ביולי 2025). ביום כ"ח בתמוז התשפ"ה (24 ביולי 2025), פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 5), התשפ"ה–2025, שבו לא נעשו שינויים במועדים הקבועים בסעיף 10א לחוק, פרט לשינוי טכני הנוגע לאופן ספירת התקופה שבה רשאי בית משפט להורות על מניעת מפגש של כלוא עם עורך דינו.

² ס"ח התשס"ב, עמ' 192.

